

<제07장 근로관계의 이전.제02절 합병>

[예상][1][7.02-2]기업 합병 후 근로조건의 일방적 변경 및 취업규칙 적용의 법적 효력

《【문제7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A회사는 B회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10명(이하 `대상 근로자들`)에 대해서는 합병 계약서상 `승계 대상 제외자`로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B회사의 취업규칙에는 정년이 만 62세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A회사의 취업규칙은 정년을 만 60세로 정하고 있었다. A회사는 합병 이후 B회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A회사의 취업규칙을 적용하여 만 60세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음2) 합병 후 A회사가 승계된 근로자들에게 일방적으로 A회사의 취업규칙(정년 등)을 적용하여 기존 근로조건을 하락시킨 행위의 법적 효력을 논하시오.》

<문제7.2의 물음2> 기업 합병 후 근로조건의 일방적 변경 및 취업규칙 적용의 법적 효력

I. 문제의 제기

- 사안은 합병 후 A회사가 B회사 출신 근로자들에게 A회사의 취업규칙을 일방적으로 적용하여 정년을 단축하고 성과급 지급을 중단한 상항이다. 쟁점으로 <승계된 근로조건의 성격과 취업규칙 단일화 과정에서 발생하는 불이익 변경의 절차적 요건 준수 여부>를 검토하여야 한다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 기존 근로조건을 하락시킨 행위의 법적 효력에 대해 논한다.

II. 합병 후 근로조건의 승계와 유지

1. 근로조건 승계의 원칙

- 합병에 의하여 근로관계가 승계되면 소멸회사와 근로자 사이의 기존 근로계약 내용이나 취업규칙상의 근로조건은 존속회사에 그대로 승계된다. 즉, 합병이라는 사실만으로 종전의 근로조건이 존속회사의 근로조건으로 자동 변경되는 것은 아니며, 근로관계의 동일성이 유지되는 한 기존의 권리·의무 상태가 지속된다.

2. 취업규칙의 경합과 적용

- 합병 후 존속회사에 기존 취업규칙이 있고 소멸회사로부터 승계된 취업규칙이 공존하게 되는 경우를 취업규칙의 경합이라 한다. 이때 존속회사가 별도의 변경 절차를 거치지 않는 한, 승계된 근로자들에게는 종전 소멸회사의 취업규칙이 그대로 적용되며, 존속회사의 취업규칙이 당연히 적용되는 것은 아니다.

III. 취업규칙의 단일화와 불이익 변경

1. 취업규칙 변경의 절차적 요건

- 사용자가 합병 후 인사관리의 통일을 위해 취업규칙을 하나로 통합하고자 할 때, 변경될 내용이 근로자에게 불리하다면 "근로기준법 제94조 제1항 단서"에 따라 해당 근로자 집단의 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자 과반수의 동의를 얻어야 한다.

2. 불이익 변경 여부의 판단

(1) 판단 기준

- 취업규칙의 변경이 불이익한지 여부는 근로자에게 제공되는 전체적인 근로조건의 득실을 비교하여 판단한다. 정년의 단축이나 기존에 지급되던 상여금·성과급의 폐지는 근로자에게 명백히 불리한 변경에 해당한다.

(2) 사회통념상 합리성 이론의 제한적 적용

- "과거 판례"는 근로자의 동의가 없더라도 사회통념상 합리성이 있는 경우에는 취업규칙 변경의 효력을 인정하기도 하였으나, "최근 대법원"은 근로자의 집단적 동의권을 실질적으로 보장하기 위해 사회통념상 합리성만을 이유로 근로자에게 불리한 취업규칙 변경의 효력을 인정하는 것에 매우 엄격하고 보수적인 입장을 취하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 정년 단축 및 성과급 중단의 효력

- B회사 근로자들은 승계 당시 만 62세의 정년과 경영성과급 지급 권리를 보유하고 있었다. A회사가 합병 후 B회사 근로자들에게 A회사의 취업규칙(정년 60세, 성과급 없음)을 일방적으로 적용한 것은 승계된 근로조건을 불이익하게 변경한 것이다. B회사 근로자 집단의 집단적 동의를 얻었다는 정황이 없으므로, 이러한 일방적 적용은 "근로기준법 제94조 제1항"을 위반하여 무효다.

2. 근로관계 승계 법리와 충돌

- A회사는 임금 체계의 상이함을 이유로 성과급 지급을 중단하였으나, 이는 포괄 승계의 법리에 반한다. 승계된 근로관계는 종전 취업규칙의 내용을 포함하므로, A회사가 이를 준수하지 않는 것은 근로계약 위반에 해당한다. 또한 정년 60세 적용에 따른 퇴직 조치 역시 근로기준법상 정당한 이유 없는 해고와 다름없어 효력이 발생하지 않는다.

V. 결론

- 합병 후 A회사가 B회사 승계 근로자들에게 일방적으로 자사의 취업규칙을 적용하여 정년을 단축하고 성과급을 중단한 행위는 법적 효력이 없다. 승계된 근로조건을 불리하게 변경하기 위해서는 근로기준법에 따른 집단적 동의 절차를 반드시 거쳐야 하기 때문이다. 따라서 B회사 출신 근로자들은 여전히 종전의 정년(62세)을 향유하며, 지급 중단된 성과급에 대해서도 청구권을 가진다.